

# Prüfungsschema § 223 StGB — Körperverletzung

Körperverletzungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

---

## I. Tatbestand

### 1. Körperliche Misshandlung

Eine üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt.

### 2. Gesundheitsschädigung

Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands — nach h. M. auch psychische Krankheitszustände mit Krankheitswert.

## II. Vorsatz

Bezüglich der körperlichen Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung, § 15 StGB. Dolus eventualis genügt.

## III. Rechtswidrigkeit

### 1. Indizwirkung

Die Tatbestandsmäßigkeit indiziert regelmäßig die Rechtswidrigkeit.

### 2. Einwilligung, § 228 StGB

Entfällt bei wirksamer Einwilligung — unwirksam, wenn die Tat trotz Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.

### 3. Mutmaßliche Einwilligung

Bei fehlender Einwilligungsmöglichkeit (z. B. Bewusstlosigkeit) rechtfertigend, wenn sie dem mutmaßlichen Willen entspricht — praktisch bei Heileingriffen.

## IV. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein bzw. Verbotsirrtum (§ 17 StGB).

## Typische Streitstände

### Rechtfertigung — Einwilligung und Sittenwidrigkeit, § 228 StGB

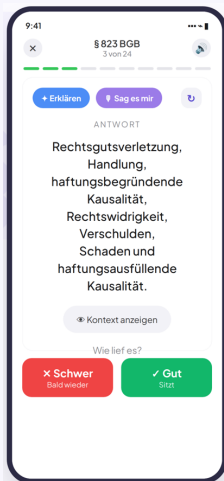
Die Rechtsprechung stellt maßgeblich auf eine konkrete Todesgefahr im Tatzeitpunkt ab; Teile der Literatur fordern eine umfassendere Wertung von Motiv und Zweck.

### Tatbestand — Abgrenzung zur Beleidigung bei psychischer Einwirkung

Nach h. M. genügt es, wenn die psychische Einwirkung einen pathologisch feststellbaren Zustand von einigem Gewicht auslöst — bloße Unlustgefühle genügen nicht.

### Rechtfertigung — Mutmaßliche Einwilligung bei Heileingriffen

Der ärztliche Heileingriff erfüllt nach ständiger Rechtsprechung § 223 StGB unabhängig vom Behandlungserfolg; rechtfertigend wirkt die Einwilligung des aufgeklärten Patienten oder — im Notfall — die mutmaßliche Einwilligung.



## Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.  
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.